

1503070-45.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... filhos. Tem passagem por furtos e tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima ANDRE DOS SANTOS BARBOSA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 42), declarou: "QUE O DECLARANTE É MOTORISTA DO MUNICÍPIO E PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE; QUE NO DIA DOS FATOS, DESCANSAVA EM UMA SALA APROPRIADA NO LOCAL EM TELA, QUANDO OUVIU UM BARULHO, QUAL SEJA, UM CARRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503070-45.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503070-45.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Junior Messias do Nascimento

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

I - Relatório

JUNIOR MESSIAS DO NASCIMENTO, vulgo "Pezão", qualificado nos autos (fls. 64/66), foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 25 setembro de 2021, por volta das 4:00 horas, na Rua Celso Barbieri, nº 492, na cidade de Dobrada e Comarca de Matão, subtraiu para ele, o veículo Renalt/Sandero, cor branco, placas FZ02G53, de propriedade do Município de Dobrada, bem avaliado em R\$ 70.000,00, e logo depois da subtração, praticou grave ameaça em face de André dos Santos Barbosa, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa para si.

O feito tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação para o crime de furto.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

JUNIOR MESSIAS DO NASCIMENTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº

1304/2021 (fls. 04/05); relatório de investigação e imagens da câmera de segurança (fls. 11/16); auto de avaliação (fls. 61); laudo pericial (fls. 67/80), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria foi comprovada através das imagens juntadas aos autos, pelo reconhecimento realizado pela vítima, bem como pela prova oral produzida em Juízo. O réu JUNIOR MESSIAS DO NASCIMENTO, ouvido em Juízo, disse que furtou o veículo, mas não da forma que estão falando. Não ameaçou a vítima em nenhum momento. Não fez ameaças à vítima. Tem 28 anos. É carregador. Ganhava R\$2.200,00. É casado. Não possui filhos. Tem passagem por furtos e tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima ANDRE DOS SANTOS BARBOSA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 42), declarou: "QUE O DECLARANTE É MOTORISTA DO MUNICÍPIO E PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE; QUE NO DIA DOS FATOS, DESCANSAVA EM UMA SALA APROPRIADA NO LOCAL EM TELA, QUANDO OUVIU UM BARULHO, QUAL SEJA, UM CARRO "CANTANDO PNEUS"; QUE SAIU DO ALOJAMENTO E VIU O VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR - UM RENAULT SANDERO DE COR BRANCA - COM UM INDIVÍDUO AO SEU VOLANTE, TENTANDO SAIR; QUE NOTOU QUE O INDIVÍDUO APARENTEMENTE NÃO SABIA DIRIGIR, VISTO QUE ENGATAVA E DESENGATAVA AS MARCHAS, ACELERANDO O CARRO; QUE QUANDO SAIU DO ALOJAMENTO ACHOU QUE FOSSE ALGUM DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, MAS VIU UM INDIVÍDUO COM CABELOS COMPRIDOS, DE BONÉ, QUE SOMENTE FALAVA COISAS DESCONEXAS; QUE VENDO QUE NÃO ERAM FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, ADENTROU AO ALOJAMENTO E PEGOU SEU CELULAR; NESTE MOMENTO O CONDUTOR LHE RESPONDEU DESCONEXAMENTE, QUE QUERIA LEVAR O CARRO E QUE ESTARIA ARMADO, FAZENDO MENÇÃO QUE IRIA ABRIR A PORTA; QUE LOGO APÓS, O INDIVÍDUO CONSEGUIU SAIR COM O CARRO, OPORTUNIDADE EM QUE ACIONOU A POLÍCIA MILITAR; QUE A POLÍCIA MILITAR, ENTÃO, ACIONOU O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO VITOR O QUAL, JUNTAMENTE DOS POLICIAIS MILITARES, ANALISANDO AS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, RECONHECERAM O INDIVÍDUO COMO SENDO "PEZÃO"; QUE NÃO CONHECIA ESTA PESSOA, SOMENTE O VISTO EM UMA ÚNICA VEZ EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE; QUE O DECLARANTE DESEJA SALIENTAR QUE TEM MEDO, VISTO QUE JÁ CHEGOU AOS SEUS OUVIDOS DE QUE "PEZÃO" É PESSOA PERIGOSA; POSTERIORMENTE, O VEÍCULO FOI LOCALIZADO NA VICINAL QUE LIGA DOBRADA A SANTA ERNESTINA CAPOTADO". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu disse que estava armado e fez menção de colocar a mão na cintura. O réu saiu com o veículo com dificuldades. Não conhecia o réu. A polícia foi acionada e chegou ao local em três minutos. Informou a direção do assaltante aos policiais, que saíram em seu encalço. Não viu a arma. Sentiu medo.

A testemunha JOÃO VITOR DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 10), declarou: "QUE O DECLARANTE É CONSELHEIRO TUTELAR NESTA CIDADE E NO DIA DOS FATOS, FOI ACIONADO PELA POLÍCIA MILITAR - CABO ARAÚJO E SOLDADO MAELSON, OS QUAIS INFORMARAM QUE O VEÍCULO DO CONSELHO UM RENAULT SANDERO HAVIA SIDO FURTADO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE E, HAVIA SIDO LOCALIZADO JUNTO A VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE A SANTA ERNESTINA, APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO; QUE PARA LÁ SE DIRIGIU E SE ENCARGOU DE TODOS OS TRÂMITES PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO, INCLUSIVE A ANÁLISE PERICIAL; QUE RETORNOU AO CENTRO DE SAÚDE E PODE OBSERVAR POR INTERMÉDIO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA QUE O INDIVÍDUO CONHECIDO COMO "PEZÃO" ADENTROU AO LOCAL PELO PORTÃO DOS VEÍCULOS, ENTROU EM UMA SALA EM QUE AS CHAVES FICAM GUARDADAS, PEGOU A CHAVE DO RENAULT SANDERO E SAIU; QUE O CIRCUITO DE VIGILÂNCIA FILMOU TODA A AÇÃO DELITUOSA; QUE O VEÍCULO SOFREU DANOS DE GRANDE MONTA; QUE O VEÍCULO ERA PRATICAMENTE ZERO KM, COM BAIXÍSSIMA QUILOMETRAGEM; QUE TEM CONHECIMENTO DE QUE "PEZÃO" JÁ PRATICOU VÁRIOS FURTOS NESTA CIDADE, TENDO CONHECIMENTO, INCLUSIVE DE DELITOS JUNTO A CRECHE JOSÉ JORGE". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar WAGNER ARAUJO DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 08), declarou: "QUE NO DIA DOS FATOS, PRESTAVA SERVIÇOS NESTA CIDADE DE DOBRADA/SP EM COMPANHIA DO PM. MAELSON; QUE FORAM SOLICITADOS A COMPARECER AO PÁTIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM INFORMADOS DE QUE UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO HAVIA FURTADO O AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO - PLACAS FZO 2G53 DO LOCAL EM TELA DE USO DA FROTA DA SAÚDE; ISTO POSTO, FORAM VERIFICAR AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, OPORTUNIDADE EM QUE IDENTIFICARAM O AUTOR DOS FATOS COMO SENDO JÚNIOR MESSIAS DO NASCIMENTO - VULGO "PEZÃO" - INDIVÍDUO CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS; QUE LOGO APÓS IDENTIFICÁ-LO, SAÍRAM EM DILIGÊNCIAS, OCASIÃO EM QUE FORAM

INFORMADOS DE QUE UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS HAVIA SIDO LOCALIZADO, ACIDENTADO, NA VICINAL QUE LIGA DOBRADA A SANTA ERNESTINA; COM TAL INFORMAÇÃO, COMPARECERAM AO LOCAL E IDENTIFICARAM O VEÍCULO COMO SENDO O OUTRORA FURTADO, ESTANDO ALI ABANDONADO; QUE “PEZÃO” FOI PROCURADO, MAS NÃO LOCALIZADO”. Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar MAELSON ROSA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 09), declarou: “QUE NO DIA DOS FATOS, PRESTAVA SERVIÇOS NESTA CIDADE DE DOBRADA/SP EM COMPANHIA DO PM. ARAÚJO; QUE FORAM SOLICITADOS A COMPARECER AO PÁTIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM INFORMADOS QUE UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO HAVIA FURTADO O AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO – PLACAS FZO 2G53 DO LOCAL EM TELA DE USO DA FROTA DA SAÚDE; ISTO POSTO, FORAM VERIFICAR AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, OPORTUNIDADE EM QUE IDENTIFICARAM O AUTOR DOS FATOS COMO SENDO JÚNIOR MESSIAS DO NASCIMENTO – VULGO “PEZÃO” – INDIVÍDUO CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS; QUE LOGO APÓS IDENTIFICÁ-LO, SAÍRAM EM DILIGÊNCIAS, OCASIÃO EM QUE FORAM INFORMADOS DE QUE UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS HAVIA SIDO LOCALIZADO, ACIDENTADO, NA VICINAL QUE LIGA DOBRADA A SANTA ERNESTINA; COM TAL INFORMAÇÃO, COMPARECERAM AO LOCAL E IDENTIFICARAM O VEÍCULO COMO SENDO O OUTRORA FURTADO, ESTANDO ALI ABANDONADO; QUE “PEZÃO” FOI PROCURADO, MAS NÃO LOCALIZADO”. Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu é conhecido dos meios policiais por prática de furto.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente comprovados.

Ouvido em Juízo, o réu disse que subtraiu o veículo, mas não fez nenhuma ameaça. Contudo, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo na prova dos autos. A vítima apresentou versão firme e coerente, relatando que o réu claramente disse que queria levar o carro e que estaria armado, fazendo menção de colocar a mão na cintura e abrir a porta do veículo.

Assim, não resta dúvida de que o réu empregou grave ameaça em face da vítima a fim de assegurar a detenção do veículo e a fuga do local, ficando afastado o pedido de desclassificação feito pela Defesa.

Não há indícios de que a vítima pretendesse incriminar pessoa inocente, razão pela qual sua versão merece prevalecer.

Destarte, conforme apurado, na data dos fatos, o réu dirigiu-se até o pátio da Prefeitura Municipal e de lá subtraiu o veículo Renalt/Sandero do Conselho Tutelar da cidade de Dobrada.

Porém, a conduta do agente foi flagrada pelo funcionário André dos Santos Barbosa que descansava num alojamento existente no local, eis que o réu apresentava não saber conduzir o veículo, vindo por “cantar pneus” e não conseguir engatar das marchas de forma adequada.

Assim, o funcionário deixou o alojamento e viu o réu ao volante do veículo. Ato contínuo, quando a vítima pegou o celular para acionar a polícia militar, o réu passou a proferir ameaças em face de André alegando que estava armado e iria levar o bem, fazendo menção que abriria a porta do veículo.

Ato contínuo, o réu conseguiu empreender fuga, levando o veículo, sendo a polícia acionada.

Em observação as câmeras de segurança que existiam no local, os policiais reconheceram o réu como sendo o autor da subtração, sendo que após diligências, localizaram o veículo subtraído acidentado, na estrada vicinal que liga a cidade de Dobrada a Santa Ernestina, não sendo o réu encontrado.

Posteriormente, o réu foi preso preventivamente.

Portanto, foi provado que o réu, no dia 25 setembro de 2021, por volta das 4:00 horas, na Rua Celso Barbieri, nº 492, na cidade de Dobrada e Comarca de Matão, subtraiu para ele, o veículo Renalt/Sandero, cor branco, placas FZO2G53, de propriedade do Município de Dobrada, bem avaliado em R\$ 70.000,00, e logo depois da subtração, praticou grave ameaça em face de André dos Santos Barbosa, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa para si, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do art. 157, parágrafo 1º, do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. As circunstâncias judiciais são negativas. O réu é portador de maus antecedentes e estava em cumprimento de pena quando praticou o delito. Fixo, assim, a pena base em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa. (+1/5) Considerando a reincidência, aumento a pena em 1/6, alcançando 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 14 dias-multa. Não há atenuante a computar. Ausente causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, chega-se à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, posto que as circunstâncias judiciais são negativas e o réu reincidente. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena. O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu JUNIOR MESSIAS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado o recurso em liberdade. Recomende-o à prisão. Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 26 de maio de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA